

Guía Fiscal del Agente de Bienes Raíces 2026

Millaje, marketing, home office y estructura legal: maximiza tus deducciones y protege tu negocio inmobiliario.

1. Millaje: Tu Mayor Deducción Como Agente

Como agente independiente (1099), cada milla que manejas para mostrar propiedades, visitar clientes, open houses o entregas de llaves es deducible. Para 2026, la tasa estándar del IRS es 72.5¢ por milla de negocio.

- Registra TODA milla de negocio: apps como MileIQ o Stride facilitan el tracking automático con GPS y categorías.
- El trayecto casa-oficina NO califica; sí califica casa-primera cita del día si tu oficina principal es tu hogar.
- Método alternativo: gastos reales del vehículo (gasolina, seguro, reparaciones, depreciación) prorrateados por uso de negocio vs personal. Compara ambos métodos anualmente.
- Si usas millaje estándar el primer año, puedes cambiar a gastos reales después; al revés es más restrictivo (consulta IRS Pub. 463).
- Ejemplo real: 15,000 millas de negocio $\times$ 72.5¢ = \$10,875 de deducción. Mantén log detallado por si el IRS audita.

2. Marketing y Publicidad: Inversión 100% Deducible

Todo gasto ordinario y necesario para generar clientes y cerrar ventas es deducible el año en que lo pagas. La industria inmobiliaria vive de visibilidad: estas inversiones reducen tu ingreso tributable dólar por dólar.

- Fotografía profesional de propiedades, videos, tours virtuales, drone footage, staging virtual: 100% deducible.
- Anuncios pagados: Facebook/Instagram Ads, Google Ads, Zillow Premier Agent, Realtor.com leads, mailers impresos, vallas publicitarias.
- Sitio web, hosting, dominio, CRM (Follow Up Boss, kvCORE, BoomTown), email marketing (Mailchimp, Constant Contact).
- Branding personal: tarjetas de presentación, flyers, letreros de jardín con tu foto/logo, uniformes o polos con tu marca.
- Regalos a clientes: hasta \$25 por persona/año es deducible (canastas de bienvenida, gift cards); por encima de \$25 no califica.

- Membresías profesionales: NAR, asociación local de Realtors, MLS fees, CE courses para renovar licencia.

3. Home Office: Espacio Exclusivo y Regular

Si trabajas desde casa (sin oficina física pagada por tu brokerage), puedes deducir una porción de tus gastos del hogar. El IRS exige que el espacio sea usado EXCLUSIVA y REGULARMENTE para el negocio.

- Método simplificado: \$5 por pie cuadrado, máximo 300 pies = \$1,500/año. Fácil, sin documentación compleja, sin depreciar la casa.
- Método regular: calcula porcentaje del hogar (ej. oficina 150 pies² de 1,500 total = 10%) y deduce esa fracción de renta/mortgage interest, utilities, seguro, reparaciones. Permite depreciar la porción de negocio.
- ¿Cuál usar? Simplificado si tu oficina es pequeña o rentas; regular si eres dueño y tu oficina es grande (mayor ahorro potencial).
- La oficina debe ser tu lugar PRINCIPAL de negocio. Si tu brokerage te da escritorio, solo califica si usas tu casa PRINCIPALMENTE (más del 50% del tiempo administrativo).
- Excepción: si solo usas tu casa para tareas administrativas pero tu trabajo principal es en campo (mostrar casas), aún puede calificar como 'lugar de gestión o administración' (IRS Pub. 587).

4. Otros Gastos Deducibles Clave

La lista de gastos ordinarios y necesarios es amplia. Si puedes demostrar que el gasto ayuda a generar comisiones, generalmente es deducible.

- Teléfono celular y plan de datos: si usas tu celular para llamadas de clientes y coordinación, deduce el porcentaje de uso de negocio.
- Comidas de negocio con clientes o referral partners: 50% deducible (almuerzo con cliente para discutir compra/venta, cena con lender para networking).
- Educación continua: cursos de CE para renovar licencia, seminarios de ventas, coaching inmobiliario, conferencias (Inman Connect, NAR convention).
- Software y suscripciones: Canva Pro, Adobe Creative Cloud para flyers, DocuSign, Dotloop, Calendly, Zoom Pro.
- Seguro de errores y omisiones (E&O): protección profesional obligatoria en muchos estados, 100% deducible.
- Asistente virtual o administrative help: si contratas ayuda para scheduling, data entry, redes sociales, es gasto de negocio (emite 1099-NEC si pagas \$2,000+ al año desde 2026).

5. LLC vs S-Corp: ¿Cuándo Cambiar de Estructura?

La mayoría de agentes empiezan como sole proprietor (Schedule C) o LLC (misma tributación). Cuando tus comisiones crecen, una S-Corporation puede ahorrar miles en self-employment tax. Aquí el breakdown.

- Sole Prop / LLC (default): pagas self-employment tax (15.3%) sobre TODA tu ganancia neta. Simple, pero costoso si ganas más de \$60-80k.
- S-Corp: te pagas un 'sueldo razonable' (sujeto a payroll tax 15.3%) y el resto de la utilidad sale como distribución (NO sujeta a SE tax). Ejemplo: ganas \$120k netos, te pagas \$60k de sueldo razonable → ahorras ~\$9,000 en SE tax sobre los otros \$60k.
- ¿Cuándo considerar S-Corp? Regla general: cuando tu ganancia neta supera \$80,000-\$100,000 anuales. Por debajo, el ahorro no compensa el costo de payroll (\$1,500-\$3,000/año para procesarlo).
- Requisitos S-Corp: debes correr payroll (con W-2 para ti), presentar 1120-S, mantener contabilidad formal, tener minutos de junta. Más complejidad administrativa.
- El 'sueldo razonable' debe reflejar lo que ganarías como empleado en tu mercado. El IRS audita S-Corps que pagan sueldos artificialmente bajos para evadir payroll tax.
- Protección de responsabilidad: ni sole prop ni LLC (sin elegir S-Corp) protegen tus activos personales automáticamente; para eso necesitas LLC con mantenimiento adecuado (cuentas separadas, operating agreement) o incorporarte. La S-Corp es una elección FISCAL, no de estructura legal (puedes ser LLC y elegir S-Corp tax treatment).

6. Retirement y Seguro de Salud: Duplica el Beneficio Fiscal

Como self-employed, pierdes el 401(k) del empleador, pero ganas acceso a vehículos de retirement MÁS generosos. Además, tu seguro de salud es 100% deducible (no solo el 50% de comidas).

- SEP-IRA: contribuye hasta 25% de tu compensación o \$70,000 (2025), lo que sea menor. Setup en 10 minutos, contribuciones flexibles (puedes variar año a año).
- Solo 401(k): si no tienes empleados (solo tú o tú + cónyuge), puedes contribuir \$23,500 como 'empleado' + hasta 25% como 'empleador' (tope combinado \$70,000 en 2025). Permite Roth contributions.
- Seguro de salud: si pagas tu póliza individual/familiar (no tienes acceso a plan del empleador ni de cónyuge), deduce 100% de las primas como 'above-the-line' (línea 17 del 1040). Reduce AGI antes de calcular SE tax.
- HSA (Health Savings Account): si tienes plan HDHP (high-deductible), contribuye hasta \$4,300 individual / \$8,550 familiar (2025) + \$1,000 catch-up si 55+. Triple beneficio: deducción al contribuir, crece tax-free, retiros tax-free para gastos médicos.



Anibal Hernandez Ramos
+1 786-794-1152 | ahwealthgroup25@gmail.com

Personal Income Tax | Corporate Income Tax | Bookkeeping Services

- Estas contribuciones NO solo reducen impuestos federales: también reducen tu self-employment tax porque bajan tu 'net earnings from self-employment'.

IMPORTANTE:

- Este material es educativo y no constituye asesoría fiscal personalizada para tu situación específica como agente.
- Estrategias como S-Corp requieren análisis caso por caso; el 'sueldo razonable' debe cumplir estándares del IRS para tu mercado y experiencia.